

통 보 사 항

일련 번호 19생산운영 - 16

제 목 하역 관련 근무자 근무방식 및 수당 기준 적기 조정 미흡

소 관 부 처 ▶▶▶▶처 ○○○○부

관 계 부 서

내 용

생산기지의 LNG 하역관련 업무는 하역안전관리와 LNG 품질분석, 통관 업무로 대별된다. 1) 하역안전관리는 하역안전관리자(도크마스터)가 LNG 입·출항 및 하역 안전 관리, 선육간 적합성 검토, 하역설비 점검 등 LNG 하역 현장안전관리 등의 업무를, 2) LNG 품질분석은 실험실근무자가 천연가스 및 부취제 성분 분석과 가스 분석기(도입LNG분석기 및 송출가스분석기) 상호일치 시험 시행 및 관련자료 관리, 분석 설비 유지관리 등의 업무를, 3) 통관업무는 통관담당자가 LNG 수입신고 등의 업무를 수행하고 있다.

한편 하역안전관리자는 설비운영부가, 실험실근무자는 공정기술부 또는 시설운영부가, 통관담당자는 ▽▽부가 소관부서이다. 또한 하역안전관리자와 실험실근무자는 입항계획이 없는 경우 사무실 또는 실험실에서 근무(통상근무)하고 선박 입항 시에는 선박 또는 실험실에서 입항 시부터 출항 시¹⁾까지 근무한다.

또한 LNG 하역 및 통관업무 담당자의 시간외 및 휴일 근무관련, 업무수당 지급근거와 기준은 【표 1】, 【표 2】와 같으며, 위의 수당을 포함한 급여 및 복리후생 관리업무의 소관부서는 ▶▶▶▶처 ○○○○부이다.

1) 선적카고의 규모 등에 따라 24시간에서 40시간 (이는 사전 입항 준비부터 출항 후 잔무까지 포함하는 근무시간이며, 상황별 1인 또는 2~4인 교대 형식으로 근무)

※ 하역시간: 일반규모 선박(130K) 24~26시간, 210K 및 266K 32~40시간(야간 및 하역상황별 상이)

※ Q-flex 카고(210K)는 2009.01.02.(□□), Q-Max 카고(266K)는 2010.02.13.(■■) 첫 하역시작

【표 1】 하역 업무 수당 지급 근거

관련 근거	제 목	비 고
야 35001-2388, (‘03.12.12)	건설현장 및 특수근무자 시간외 및 휴일 근무, 현장체재비 및 업무수당 운영 기준 조정(안)	‘03.9월 실적 기준 10월부터 지급
야 35001-2389, (‘03.12.12)	건설현장 및 특수근무자 처우 개선 기준 통보	
☆☆☆☆팀-610, (‘11.6월)	현장체재비 및 하역수당 등 개정(안)	동절기 수당 추가

【표 2】 하역 관련 수당 지급 기준

구 분	하역안전관리자		실험실 근무자	통관업무자
하역수당(항차별)	3급	42,000원	좌동	해당 없음
	4급이하	40,000원		
	휴무일 (직급 공통)	60,000원		
동절기 수당(월)	90,000원 (10~3월)		좌동	해당 없음
시간외 수당(월)	14시간(통상근무자)		좌동	좌동
추가 시간외 수당(월)	해당 없음		약 10시간 (월 2항차 이상 투입직원 대상, 실험실당 월 40시간 한도 추가인정)	해당 없음
통관수당	해당 없음		해당 없음	25,000원/인/항차 (통관업무 수행자중 항차당 1인만 지급)

※ 하역안전관리 및 실험실: 항차당 4명 이내로 지급(비상시 기지장 승인인원까지 지급 가능)

※ 2급(대우)의 경우, 별도의 명시적 기준 없음

※ 휴무일: 취업규칙상 휴무일이며, 하역투입시간 최대 3시간이상 경과 시 적용

1. 개정 근로기준법(이하 근기법)에 따른 근무방법 및 적정보상 기준 수립 관련

2018. 7. 1.로부터 근기법 개정을 통해 근로자의 주당 법정근로시간이 최대 68시간에서 52시간으로 제한되었다. 개정 근기법상 법정근로시간은 국가, 지방자치 단체, 공공기관과 300인 이상 사업장에서 우선 발효되었으며, 이에 따르면 1주일의 범위가 주말까지 확대되었다. 또한 휴일근로 할증률을 8시간 내외를 기준으로 할증하여 지급토록 명문화되었다. 우리 공사는 취업규칙 및 단체협약을 통하여 공휴일 또한 근로자의 휴일(약정휴일)로서 인정하고 있으며 공휴일 유급휴무가 인정되고 있다.

■ ■ 및 ■ ■ 기지본부의 하역관련 근무자의 근무실태를 살펴보면, 2017년 2월 (■ ■) 또는 5월(■ ■) 이전에는 상기 기준에 따라 1인 연속근무 시 1항차 수당을 지급하였다. 근로기준법 개정 이후에도 대형 LNG 수송선, 평일 및 휴무일 비교대 근무 등 사유에 의해 1항차당 1인의 하역안전관리자가 평일 또는 휴일에 연속근무를 한 사례가 발생하였다.

한편 2016년 9월에서 2019년 8월까지의 1항차 근무에 평일 또는 휴일 근무일수를 가산한 수당 산정과 담당자의 휴일 근무일수 현황은 【표 3】과 같다.

구 분	수당 가산 건수(항차수)		대상기간 항차수 (‘16.9~’19.8)	연간 휴일근무일수 (최소~최대)
	근기법 개정 전	근기법 개정 후		
■■생산기지	37항차(약7%)		511항차	10~57일
	15항차	22항차		
■■■생산기지	30항차(약16%)		186항차	6~33일
	1항차	29항차		

【표 4】 실험실 수당 가산 및 휴일근무일수 현황

※ **☐☐**기지본부 실험실의 경우 휴무일에 특정근무자 연속근무 없음 (다만, 입항일자, 평일 및 휴무일 근무시간 착오 등을 이유로 한 1 카고당 평일 또는 휴무일 근무 일수 오정산 사례 별론)

상기 현황 및 실태와 관련, 2016년 기준 한국의 연평균 근로시간이 2,069시간*으로 OECD국가 중 2위를 기록한 바 있고, 정부는 근로자의 삶의 질 향상을 위한 방안 중 하나로 근로시간 단축을 추진하였다. 근로시간 단축을 통해 일과 생활의 균형을 맞추고 과다 근로로 인한 스트레스, 낮은 생산성, 산업재해의 악순환 등 방지를 도모하려는 목적이다.

* 일본 1,713시간, 멕시코 2,255시간, OECD평균 1,763시간

개정 근기법은 이에 부합하여 근로시간과 근로수당에 관한 내용을 조정 및 명확히 정비함으로써 2018년 7월부터 공사에도 유효하게 적용된다.

이와 관련하여 2018년 11월 ◇◇◇◇부 주관으로 ‘근로기준법 준수를 위한 하역 안전관리/실험분석 분야 워크숍’ (◇◇◇◇부-2932, ‘근로기준법 준수를 위한 하역안전관리/실험 분석 분야 워크숍 결과보고, 2018.12.4)이 개최되어, 개정된 법정 근무시간 준수와 안정적인 LNG하역/실험분석업무 수행을 위한 하역관련 업무자 근무 방식 개선 등에 관한 논의가 있었다. 동 협의에서 인력증원, 근무형태 정립, 출·퇴근 시간 조정, 수당 조정 등을 중심으로 관련부서(◇◇◇◇부, ●●●●부, 🏭부) 및 4개 생산기지 하역 관련 근무자의 의견이 개진되었다.

그런데 상기 수당지급 기준은 최초 수립 이후 변동 없이 동일함에도 불구하고 근무시간 및 수당지급에 있어 하역안전관리와 실험실 근무자별, 기지별, 근로기준법 개정 전후, 개정 근기법 준수 계도기간 종료 전후, 시기별로 상이한 실태를 보이고 있다. 한편, 🏭기지본부 하역안전관리자의 경우 결재된 입항계획 및 근무계획표와 달리 1인이 연속근무를 수행한 경우도 다수 발생하였다.

기존 항차별 수당산정이 아닌 복수의 근무자를 상정한 근무시간(근무단위)에 따른 수당산정은 근로기준법 개정 이후에도 대형선 하역, 연속입항 및 동시입항, 하역지연, 선박고장, 항차배정의 다과, 지정근무자수, 근무자 일정 등 여러 여건으로 인해 근무

형태의 근본적 변화가 미비한 상황에서 수당으로 보상된 것으로 해석되나, 상기 유일한 기준 외에 이를 개선하거나 합리화하는 별도의 정립된 기준은 없다.

하역안전관리 및 실험실 업무는 그 특성상 일반 교대근무와 다르게 불규칙한 하역 계획에 따라 비정형적 근무형태를 보이며, 입항(접안)부터 출항까지 연장근로, 야간 근로 및 휴일근로가 불가피한 경우가 발생하여 기존의 근무시간(계획) 배정 및 수당 지급이 개정 근기법의 취지에 부합하지 않는 상황이 지속적으로 발생할 가능성이 있다.

따라서 일정 수준의 정형화된 교대식 근무방법이 정립되어 근무시간의 예측가능성과 관련 수당집행의 적정성이 제고될 필요가 있다.

2. 하역 관련 업무별 수당 차이 관련

■ ■ ■ 기지본부 및 ■ ■ ■ 기지본부에서 지급한 2016년 9월부터 2019년 8월까지 하역 관련 업무별 수당 현황은 【표 5】와 같으며, 4개 기지본부 전체에서 지급한 2019년 실험실 근무자와 하역안전관리자 수당 현황은 【표 6】과 같다.

【표 5】 ■ ■ ■ 및 ■ ■ ■ 기지본부 하역수당 지급 실적

(단위: 항차, 원, 명)

기지/직무	구 분	2016.9~12	2017	2018	2019.8	합 계
■ ■ ■ 기지본부	하역항차수	58	172	180	101	103,230,000
하역안전관리자	지급총액	4,140,000	10,356,000	14,766,000	12,024,000	26,520,000
	담당자수	3	3	3	5	
실험실 근무자	지급총액	8,940,000	19,290,000	22,790,000	12,990,000	64,010,000
	담당자수	6	3	3	5	
통관 업무자	지급총액	1,400,000	4,275,000	4,475,000	2,550,000	12,700,000
	담당자수	1	2	3	2	
■ ■ ■ 기지본부	하역항차수	18	60	70	38	45,527,000
하역안전관리자	지급총액	1,448,000	4,004,000	6,566,000	4,516,000	16,534,000
	담당자수	2	2	2	2	
실험실 근무자	지급총액	2,752,000	7,328,000	9,312,000	4,926,000	24,318,000
	담당자수	4	4	6	7	
통관 업무자	지급총액	450,000	1,500,000	1,750,000	975,000	4,675,000
	담당자수	1	1	1	1	

※ 14시간 시간외 수당 및 실험실 40시간 추가 시간외 수당 제외

동 기간(2016. 9.~2019. 8.) 타 기지 집행 총액: (□□기지) 122,344,000원 (■ ■ ■ 기지) 97,901,000원

하역근무자: 하역안전, 실험실, 통관업무 담당자로서, LNG선박 입항 시 입항계획에 따른 규칙적·비정형적(교대) 근무자

【표 6】 2019년 4개 기지 1인당 하역수당 현황

직무구분	수당	1인당 금액 (2019년, 잠정)	4개 기지 총액 (2019년, 잠정)		
실험실 근무	하역수당	5,472,366	하역수당	139,545,330	
	동절기수당	540,000			
	추가시간외	2,602,283			
	비상출동비	-			
	소계	8,614,649			
하역안전관리	하역수당	2,736,183	동절기수당	16,740,000	6개월
	동절기수당	540,000			
	추가시간외	-			
	비상출동비	-			
	소계	3,276,183			
			추가시간외	46,841,099	1인당 10시간기준
			계	203,126,429	

※ 2019년 4개 기지 총 666항차 기준 (통관수당 약 16,650,000원 예상/연), 14시간 시간외 수당 제외

한편 본사 및 사업소 전체 통상근무자 및 일반교대근무자의 지난 3개년도 월평균 시간외 수당(초과근로수당) 실적을 살펴보면 【표 7】과 같다.

【표 7】 통상 및 교대근무자 월평균 시간외 수당 현황

근무형태	직급	2016	2017	2018	2019
통상근무	3급	491,336	498,602	507,462	506,196
	4급	366,174	368,137	370,326	368,203
	4급이하	327,084	326,804	331,259	265,717
교대근무	3급	1,442,334	1,492,153	1,547,640	811,357
	4급	1,102,760	1,122,066	1,175,445	559,390
	4급이하	1,014,085	1,027,668	1,073,729	304,723

※ 통상근무: 통상근무 수행자(월 14시간 한도 초과근무, 도크마스터, 실험실, 현장체재근무자 제외)

교대근무: 4조 3교대 근무자(2019. 4. 13. 이전), 5조 3교대 근무자(2019. 4. 14. 이후)

근무형태별 전사 비교 2019년 연평균 시간외 수당 현황은 【표 8】과 같다.

【표 8】 2019년 근무형태별 시간외 수당 현황

근무형태	시간외 수당 (2019년 기준, 3급 이하, 1인당 연평균)
하역안전관리자	6,686,029 원
실험실 근무자	12,257,846 원
통상근무자	4,152,348 원
일반교대근무자	8,346,156 원

※ 상기 수당은 시간외 제수당 포함

위 현황에서 보는 바와 같이, 하역안전관리자와 실험실근무자간 하역수당 차이가 현격하게 발생하고 있으며 상기 하역수당 기준 시행 이후 누적된 차이 또한 상당할 것으로 보인다. 근무시간과 환경, 난이도 등 업무 성질과 강도를 비교 시 합당한 사유에 의한 보상의 차이를 인정할 수 있는지에 대해 의문이 있다.

또한 기존 하역근무수당 기준은 2003년 이후 장기간 변동 없이 약 16년간 시행 되었고 근기법이 이미 유효하게 시행되고 있으므로, LNG 도입 항차수의 증가에 따른 업무량 증가, 입항 계획의 불규칙성, 근로 여건 및 환경, 하역관련 근무자 수의 적정성, 별도 수당의 필요성, 타 기관 유사사례 등을 재검토하여 적법하고 적절한 대안 마련이 필요할 것으로 판단된다.

따라서 통상·일반교대근무·하역관련 업무자(불규칙 교대근무)·기지별 하역 관련 업무자간 초과근로수당과 관련하여 전반적인 형평성을 고려한 합리적인 재조정도 필요할 것으로 보인다.

한편 현재 ○○○○부는 하역 관련 근무자의 근무방식과 재원, 각종 하역관련 제수당의 적정성을 검토 중이나, 근기법 개정 후 1년 이상 경과되고 그 제도기간도 종료된 만큼 적기 조정에 미흡한 점이 있다.

3. 하역수당 등 지급의 합규성·합리성 관련

가. 2급대우를 받는 하역안전관리자의 경우, 연봉제가 적용되어 연장근로 수당 등 일체의 수당지급 근거가 없으나, 하역수당을 청구 및 지급받고 있다. 동일 근로에 대한 동일 보상이 필요하다면 현 제도에 배치되지 않게, 예컨대 직무급 조정 등 다른 대안을 마련하여 다른 하위직급 하역안전관리자와 형평을 도모하도록 검토하는 것이 바람직하다고 판단된다.

나. 하역관련 근무실적에 관해, 근무계획(실적)표상 요일기입 오류, 휴무일·평일간 집계착오, 수당 지급대상이 아닌 직도입 물량의 통관수당 산정 등 지급 기준에 따른

정확한 근무실적 작성에 소홀한 점도 발견된다.

다. 통관업무 담당자에게도 상기 기준에 따라 소정의 통관수당이 지급되고 있는 바, 주된 업무인 세관신고 업무는 업무분장상 ▽▽부 통관업무 담당자 본연의 업무이고 현재 전산상 처리되고 있어 이전과 같이 외근을 고려한 별도의 수당지급이 필요한지 타당성을 재검토할 필요가 있다.

라. 야식비 지급기준의 경우, 공사 감독 및 시운전 업무 수행 직원(현장체재비 지급 대상자 중 야간 현장근무자, 5,000원/일, 상기, я я 35001-2388 및 2389, 2003. 12. 12.)에 한해 지급하도록 명시되어 있으나, 이와 다르게 ■■■·■■■기지본부는 하역관련 근무자에게 야식비를 지급하는 실정이므로 수당지급의 필요성과 유사 야간 근로자간 형평성을 검토하여 일관된 지급기준을 수립할 필요가 있다.

한편 하역관련 야간 근무에 따른 야식비 지급 현황(총액)은 【표 9】와 같다.

【표 9】 하역업무 관련 야식비 지급 현황

(단위: 원)

구 분		2016.9~12	2017	2018	2019.1~8	합계
■■■ 기지	하역안전	—	—	1,190,000	755,000	1,945,000
	실험실	325,000	890,000	1,010,000	660,000	2,885,000
■■■ 기지	하역안전	90,000	305,000	525,000	300,000	1,220,000
	실험실	90,000	315,000	365,000	200,000	970,000

※ 동 기간('16.9~'19.8) 타 기지 집행 총액: (□□기지) 4,940,000원, (■□기지) 4,710,000원

조치할 사항

○ 근로기준법 개정 취지에 부합하도록 ■■■■■처, ▷▷처, 생산기지 하역업무자 등 유관부서와 협의하여 하역업무 근무방식(형태) 조정을 전제로 각종 수당(야식비 포함) 개선(안)을 조속히 마련하고, 신규 기준 수립 시까지 관련부서에서 현행 기준을 준수하도록 계도하시기 바랍니다. (통보)